

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8046/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาง ประไพศรี สิตามาตร

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 67 (1), มาตรา 69, มาตรา 289 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 227

แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นและคำรับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยเป็นเพียงพยานบอกเล่าก็ตาม แต่ในข้อที่จำเลยให้การว่าอย่างไร ตลอดถึงการนำชี้ที่เกิดเหตุและการนำไปเอาผิดของกลางที่ใช้แทงผู้ตายนั้น เจ้าพนักงานตำรวจเป็นพยานรู้เห็นโดยตรง

ปัญหาที่ว่าจำเลยกระทำผิดเพราะความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขึ้นได้หรือไม่นั้น แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แต่เมื่อคดีมีเหตุที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง ศาลฎีกามีอำนาจที่จะยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบมาตรา 215 และ 225

จำเลยและ บ. สามียู่ด้วยกันเพียงสองคนในบ้านพัก จำเลยเป็นหญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าจึงอาจถูก บ. ข่มเหงเอาได้ตลอดเวลา ทั้งจำเลย เป็นชู้กับผู้ตายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่ บ. อาจฆ่าจำเลยเสียได้จริง และไม่ปรากฏว่าจำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตาย เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจ พาจำเลยมาถึงที่เกิดเหตุจำเลยร้องไห้และเล่าถึงเหตุที่ บ. บังคับให้หนี ผู้ตายมาพบเพื่อฆ่า หากไม่หนีจะฆ่าจำเลยและผู้

ตายทั้งสองคนให้ฟัง ทั้งผู้ตายยอมทำตามที่จำเลยชักชวนโดยไม่ระแวงสงสัย ซึ่งให้
เห็นว่า จำเลยร่วมฆ่าผู้ตายเพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของ บ. ซึ่งไม่สามารถ หลีก
เลี่ยงหรือขัดขืนได้ แต่การที่จำเลยถึงกับยอมร่วมมือกับ บ. ฆ่าผู้ตาย ถือได้ว่าได้
กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยกว่า
ที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใด ก็ได้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 67(1), 69 แต่เมื่อผู้ตายเองก็มี ส่วนก่อเหตุอยู่ด้วยโดยมาติดพันจำเลย
จนได้เสียเป็นชู้กันทั้งที่รู้อยู่ว่า จำเลยมีครอบครัวอยู่แล้ว จึงสมควรกำหนดโทษจำ
เลยให้เหมาะสมกับความผิด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 83 ริม
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 289(4), 83 ให้ประหารชีวิตจำเลย คำรับสารภาพของจำเลยในชั้น
จับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่ง
ในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) คงจำคุกตลอด
ชีวิต ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยมิได้โต้แย้งกัน ฟังได้ยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงทำร้าย ร่างกายผู้ตายถึงแก่ความตายตามรายงานการชันสูตรพลิกศพทำยฟ้อง ปัญหาวินิจฉัย ตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจเอกนิ พันธ์ ปิ่นกระจาย นายดาบตำรวจนพรัตน์ แสงศิริผล และพันตำรวจโทชาติชาย สุ ชัคคานนท์ เป็นพยานเบิกความประกอบกันว่า เมื่อได้รับแจ้งจากนายสุเนตร ผ่อง กระโทกว่าพบศพผู้ตายได้ต้นมะขามเทศริมคลองสองแคว จึงได้ไปทำการชันสูตร พลิกศพตรวจสถานที่เกิดเหตุและสืบหาตัวคนร้าย จากการสอบถามนางลำพู ศรีละออ ภรรยาผู้ตายเข้าใจว่าสาเหตุฆ่ากันตายน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว เนื่องจากผู้ตายลักลอบ ได้เสียกับจำเลย นายดาบตำรวจนพรัตน์ได้ไปสอบถามที่บริษัทที่ผู้ตายและจำเลย ทำงานอยู่ได้ความว่าผู้ตายลักลอบได้เสียกับจำเลยจริง โดยที่ต่างคนก็มีสามีภรรยา กันอยู่แล้วและปรากฏว่าจำเลยและสามีไม่มาทำงานตั้งแต่วันเกิดเหตุ ทั้งได้ย้ายออก จากบ้านเช่าที่เขตลาดกระบังไปแล้ว นายดาบตำรวจนพรัตน์ และร้อยตำรวจเอกนิ พันธ์ กับพวกจึงได้ติดตามจำเลยไปที่อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร พบแต่จำเลย คนเดียวส่วนนายบุญเพ็ง สุวรรณหาร สามีจำเลยไม่พบ จึงได้เชิญตัวจำเลยมาที่สถานี ตำรวจนครบาลอุดมสุข ขณะขับรถผ่านที่เกิดเหตุได้จอดรถและพาจำเลยลงไปดู จำเลยร้องให้รับสารภาพว่าได้นัดหมายผู้ตายมาyingที่เกิดเหตุให้สามีจำเลยฆ่าผู้ตาย จริง เมื่อนำตัวจำเลยมาถึงสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขจึงได้ให้จำเลยเขียนคำรับ สารภาพตามเอกสารหมายเลข จ.16 ชันสอบสวนจำเลยคงยืนยันให้การรับสารภาพตาม เอกสารหมายเลข จ.22 และพาไปชี้ที่เกิดเหตุและที่ทิ้งมีดที่ใช้แทงผู้ตาย พบมีดของ กลางอยู่ในป่าห้วยารกห่างที่เกิดเหตุประมาณ 500 เมตร ฝ่ายจำเลยมีจำเลย นายคำ สีตามาตร บิดาจำเลยและนายหนู เดชอุทัย เป็นพยานเบิกความว่าวันเกิดเหตุจำเลย อยู่ที่บ้านที่จังหวัดสกลนคร เห็นว่า แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็น คำรับสารภาพ

ชั้นจับกุม และสอบสวนของจำเลยเป็นเพียงพยานบอกเล่าก็ตามแต่ในข้อที่ว่าจำเลยให้การว่าอย่างไร ตลอดถึงการนำชี้ที่เกิดเหตุและการนำไปเอาผิดของกลางที่ใช้แทงผู้ตายพยานโจทก์ดังกล่าวเป็นพยานรู้เห็นโดยตรง นอกจากนี้โจทก์ยังมีนางทองสุข ยงยุทธ ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุคนละฝั่งคลอง เป็นพยานแวดล้อมกรณีเบิกความว่าในวันเวลาใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุจำเลยมาให้พยานบีบนวดอยู่เกือบหนึ่งชั่วโมง ใกล้กับบ้านของพยานมีร้านขายก๋วยเตี๋ยว สอดคล้องกับคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยให้นางทองสุขบีบนวด ส่วนผู้ตายไปกินก๋วยเตี๋ยรรออยู่ที่ร้านค้า ผลการตรวจภายในของสถาบันนิติเวชวิทยาตามรายงานการตรวจศพ เอกสารหมาย จ.9 พบก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ผัก และเนื้อย่อยบางส่วนในกระเพาะอาหารของผู้ตาย นอกจากนี้จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวนตามบันทึก เอกสารหมาย จ.17 พบว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีห้วยขึ้นรกสูงประมาณ 1 เมตรเศษพบกองเลือดเป็นบริเวณกว้าง ถัดจากกองเลือดไปทางทิศใต้มีร่องรอยการต่อสู้อยู่ราบเป็นทาง พบร่องเท้าตะ 1 คู่ และเลยเข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร พบศพผู้ตายมีแผลถูกแทงที่หน้าท้องที่สี่ข้างซ้าย ที่แผ่นหลังและที่คอ ที่ขาซ้ายและต้นขาซ้าย และที่แขนซ้าย มือซ้าย นิ้วก้อย และหลังมือมีบาดแผล ผลการตรวจร่างกายของจำเลยตามรายงานเอกสารหมาย จ.10 พบแผลฉีกขาดที่เท้าขวาด้านในระหว่างหัวแม่เท้าและตาตุ่มเป็นแผลเก่านานประมาณ 1-2 สัปดาห์ ชั้นจับกุมและสอบสวนจำเลยให้การทั้งที่จำเลยเขียนเองและที่รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า นายบุญเพ็งใช้มีดของกลางแทงผู้ตายที่หน้าท้อง ผู้ตายวิ่งหนี นายบุญเพ็งวิ่งไล่ตามไปติด ๆ และใช้มีดจ้วงแทงที่หลังจนล้มลงแล้วกดปล้ำต่อสู้กัน ผู้ตายนั่งทับตัวนายบุญเพ็งและพยายามแย่งมีดนายบุญเพ็งร้องเรียกให้จำเลยช่วย จำเลยจึงเข้าไปทางด้านหลังใช้มือทั้งสองข้างกระชากเสื้อยืดของผู้ตายที่คอจนผู้ตายหงายหลัง นายบุญเพ็งใช้มีดแทงผู้ตายหลายครั้งจนผู้ตายเจ็บไป นายบุญเพ็งใช้มือทั้งสองข้างลากเท้าผู้ตายเข้าไปในป่าแล้วจำเลยและนายบุญเพ็งออกมาที่ถนนเรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่ตลาด

หมอชิต เมื่อมาถึงถนนบางนา-ตราด นายบุญเพ็งให้รถแท็กซี่จอดบอกว่าปวดท้อง เมื่อรถแท็กซี่ไปแล้ว นายบุญเพ็งได้วิ่งข้ามถนนเอามิดขว้างทิ้งเข้าไปในป่าหญ้าแล้ว จำเลยกับนายบุญเพ็งเรียกรถแท็กซี่คันใหม่ให้ไปส่งที่ตลาดหมอชิตขึ้นรถโดยสาร กลับจังหวัดสกลนคร รับกับร่องรอยที่พบในที่ที่เกิดเหตุทุกอย่าง ตลอดทั้งบาดแผลของผู้ตาย ของจำเลย และสถานที่ซึ่งพบมีดของกลาง ยากที่พนักงานสอบสวนจะ ชี้นำหรือเรียบเรียงขึ้นเอง ทั้งไม่มีเหตุที่จะต้องกระทำเช่นนั้นเชื่อได้ว่าคำรับสารภาพ ชันจับกุมและสอบสวนของจำเลยเป็นความจริง ที่จำเลยนำสืบว่าเจ้าพนักงานตำรวจ เอากระดาษเปล่ามาให้เซ็นชื่อบอกว่าให้ทำตามที่เขาพูด เมื่อจับสามี่จำเลยได้แล้วจะ ปล่อยตัว รวมทั้งพยานหลักฐานที่อยู่ของจำเลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยาน หลักฐานโจทก์ได้ ฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงตามฟ้อง ฎีกาจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ ขึ้น

ปัญหาต่อไปว่า จำเลยกระทำผิดเพราะความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้หรือไม่ แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นต่อสู้ใน ข้อนี้ แต่เมื่อคดีมีเหตุที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงศาลฎีกามีอำนาจ ที่จะยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบมาตรา 215 และ 225 ปราบกฏตามบันทึกคำรับสารภาพของจำเลยที่จำเลย เขียนเองและที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.16 และ จ.22สรุปได้ ว่าเมื่อประมาณ 2 ปี มานี้ จำเลยกับสามี่ได้เดินทางจากจังหวัดสกลนครมาหางานทำ และได้ทำงานที่โรงงานของบริษัทไทยสแตนเลส สตีล จำกัด แต่อยู่คนละแผนก จำเลยทำงานอยู่แผนกเดียวกับผู้ตายซึ่งทำงานอยู่ก่อนแล้ว ผู้ตายเข้ามาพยายามทำดี กับจำเลยและเอาใจทุกอย่างจนลักลอบได้เสียกันต่อมานายบุญเพ็งสงสัยได้คาดคั้น เอาความจริงจากจำเลยด้วยความโกรธแค้นจนจำเลยต้องรับ หลังจากนั้นนายบุญเพ็ง มีอาการเจ็บขริมนอกจนใกล้จะถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2539 นายบุญเพ็งพูดกับจำเลย ว่าจะให้โอกาสจำเลยกลับตัวสักครั้งเนื่องจากสงสารลูกที่ยังเล็ก แต่ต้องทำตามที่นาย

บุญเพ็งสั่ง ถ้าไม่เช่นนั้นนายบุญเพ็งจะฆ่าเสียทั้งสองคน ด้วยความกลัวเพราะรู้นิสัยดีว่านายบุญเพ็งเป็นคนพูดความจริงจำเลยจึงตอบตกลงว่าจะยอมทำตามที่นายบุญเพ็งสั่ง นายบุญเพ็งจึงบอกแผนให้ฟังว่าให้นัดผู้ตายไปยังที่เกิดเหตุ แต่ให้แก่งไปเอายาเสียก่อนเพื่อรอให้มีดสักหน้อยจำเลยพยายามพูดว่าไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ที่สกลนครก็ได้ แต่นายบุญเพ็งไม่ยอม วันรุ่งขึ้นเมื่อจำเลยกลับมาจากซื้อกับข้าวพบนายบุญเพ็งกำลังเก็บเสื้อผ้าเฉพาะของนายบุญเพ็ง จำเลยพยายามขอร้องว่าอย่าทำเลยแต่นายบุญเพ็งไม่ยอม ก่อนออกจากบ้านนายบุญเพ็งกำชับจำเลยว่าให้พาผู้ตายไปยังที่เกิดเหตุให้ได้ ไม่งั้นเตรียมตัวตายได้ จำเลยจึงไปหลอกชวนผู้ตายให้ไปร่วมหลับนอนกันอีกในวันรุ่งขึ้นและกลับมาบอกนายบุญเพ็งว่าได้นัดผู้ตายแล้วตามคำสั่ง และพยายามขอร้องให้นายบุญเพ็งเลิกคิดฆ่าผู้ตายอีก แต่นายบุญเพ็งไม่ยอม วันเกิดเหตุเมื่อจำเลยพาผู้ตายมาถึงที่เกิดเหตุ จำเลยทำที่เข้าไปปัสสาวะในป่าพบนายบุญเพ็งยืนถือมีดปลายแหลมรออยู่ นายบุญเพ็งถามว่ามันมาหรือไม่ จำเลยบอกว่ามา รออยู่ข้างนอกนายบุญเพ็งว่าไปเรียกมันเข้ามา จำเลยจึงตะโกนบอกผู้ตายว่า ทำบุญเจหาให้ผู้ตายเข้ามาช่วยหาแล้วถูกนายบุญเพ็งฆ่าตาย เมื่อฟังว่าคำรับสารภาพของจำเลยในส่วนที่เป็นโทษแก่จำเลยเป็นความจริงก็ต้องฟังตลอดไปถึงว่าคำของจำเลยดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงด้วย จึงเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยถูกนายบุญเพ็งบังคับให้จำต้องกระทำ เมื่อพิเคราะห์ถึงว่าจำเลยและนายบุญเพ็งอยู่ด้วยกันเพียงสองคนในบ้านพัก จำเลยเป็นหญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าจึงอาจถูกนายบุญเพ็งข่มเหงเอาได้ตลอดเวลา ทั้งจำเลยเป็นชู้กับผู้ตายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่นายบุญเพ็งสามีอาจฆ่าจำเลยเสียได้จริง และไม่ปรากฏว่าจำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายจะเห็นได้ว่าเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจพาจำเลยมาถึงที่เกิดเหตุจำเลยร้องไห้และเล่าถึงเหตุที่ฆ่าผู้ตายให้ฟัง ทั้งผู้ตายยอมทำตามที่จำเลยชักชวนโดยไม่ระแวงสงสัย ชี้ให้เห็นว่าจำเลยร่วมฆ่าผู้ตายเพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของนายบุญเพ็งซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ แต่การที่จำเลยถึงกับยอมร่วมมือกับนายบุญเพ็งฆ่าผู้ตาย

ถือได้ว่ากระทำไปเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น ซึ่งศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 67(1), 69 เมื่อพิเคราะห์ถึงว่าผู้ตายมีส่วนก่อเหตุอยู่ด้วยโดย
มาติดพันจำเลยจนได้เสียเป็นชู้กันทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจำเลยมีครอบครัวอยู่แล้ว จึงเห็น
สมควรกำหนดโทษจำเลยให้เหมาะสมกับความผิด"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
289(4), 83 ประกอบมาตรา 67(1), 69 ให้วางโทษจำคุก 20 ปี คำรับสารภาพของ
จำเลยชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลด
โทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 13 ปี 4 เดือน
นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ผล อนุวัตินิติการ-สายนต์ สุรสมภพ-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>